

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3182/2536

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด
นายปราณีต ไชยศิวัฒมงคล
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
บริษัทขอนแก่นรวมทรัพย์ คอน
สตรัคชั่น จำกัด
กับพวก

โจทก์
ผู้ร้อง
ผู้คัดค้าน
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 73 ทวิ, มาตรา 76

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 119, มาตรา 153

ไปรษณีย์นิเทศ พ.ศ.2524 มาตรา ข้อ 353

ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 73 ทวิ และมาตรา 76 บุคคลที่รับคำคู่ความหรือเอกสารไว้แทนจะต้องอายุเกินยี่สิบปีแต่คดีนี้เด็กหญิง ก. หลานสาวผู้ร้องซึ่งเป็นผู้รับหนังสือยืนยันหนี้ไว้แทนผู้ร้องมีอายุเพียง 14 ปี เท่านั้น การส่งหนังสือยืนยันหนี้ของผู้คัดค้านจึงไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ถือไม่ได้ว่าผู้ร้องได้รับหนังสือยืนยันหนี้ของผู้คัดค้านเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2533 การที่ผู้ร้องยื่นคำร้องคัดค้านคำแจ้งความยืนยันหนี้ของผู้คัดค้านในวันที่ 3 มกราคม 2534 จึงไม่อาจถือได้ว่าผู้ร้องยื่นเกินกำหนดเวลาสิบสี่วันนับแต่วันได้รับแจ้งความยืนยันหนี้ตาม พ.ร.บ.ล้มละลาย มาตรา 119 วรรคสอง การส่งไปรษณีย์ภัณฑ์ตามไปรษณีย์นิเทศ พ.ศ.2524 ข้อ 353 เป็นเรื่อง การส่งจดหมายทั่วไปมิใช่การส่งคำคู่ความหรือเอกสารตาม ป.วิ.พ. มาตรา 73 ทวิ และมาตรา 76

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องเคยเป็นผู้ถือหุ้นบริษัทลูกหนึ่งแต่ในปี 2526 ได้ขายหุ้นทั้งหมดแก่บุคคลอื่นแล้วมีการโอนโดยถูกต้องตามกฎหมาย แต่กรรมการบริษัทลูกหนึ่งชุดปัจจุบันทำเอกสารเท็จแจ้งต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดขอนแก่นว่า ผู้ร้องยังเป็นผู้ถือหุ้นอยู่และค้างชำระค่าหุ้น จำนวน 1,105,000 บาท ซึ่งผู้ร้องจะต้องชำระต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ขอให้มีความสั่งจำหน่ายชื่อผู้ร้องออกจากบัญชีลูกหนึ่ง

ผู้คัดค้านยื่นคำคัดค้านว่า การขายหุ้นของผู้ร้องแก่บุคคลอื่นนั้น แม้จะมีคำพิพากษาของศาลชั้นต้นตามที่ผู้ร้องอ้างก็มิได้ยืนยันหรือพิพากษาว่าผู้ร้องได้โอนขายหุ้นโดยสมบูรณ์และถูกต้องตามกฎหมายแต่อย่างใด จึงต้องถือว่าผู้ร้องเป็นผู้ถือหุ้นบริษัทลูกหนึ่งและค้างชำระค่าหุ้นซึ่งผู้ร้องมีหน้าที่จะต้องชำระต่อผู้คัดค้านผู้ร้องมิได้ร้องคัดค้านภายในกำหนด ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว เห็นว่า ผู้ร้องได้รับหนังสือยืนยันหนี้ของผู้คัดค้านเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2533 ครบกำหนดยื่นคำร้องคัดค้านต่อศาลภายในวันที่ 2 มกราคม 2534 แต่ผู้ร้องยื่นคำร้องคัดค้านวันที่ 3 มกราคม 2534 จึงเกินกำหนดเวลาตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 119 วรรคสี่ ถือเป็นหนี้เด็ดขาดแล้วให้ยกคำร้องกับให้ผู้ร้องใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนผู้คัดค้านผู้คัดค้านว่าคดีเองจึงไม่กำหนดค่าทนายความให้

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิจารณายกคำสั่งศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้นทำการไต่สวนและมีคำสั่งใหม่ตามรูปคดี ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสองศาลให้ศาลชั้นต้นรวมสั่งในคำสั่งใหม่

ผู้คัดค้านฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า การส่งคำคู่ความหรือเอกสารตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 ไม่ได้กำหนดไว้โดยเฉพาะจึงให้นำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลมตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 153 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 73 ทวิ บัญญัติว่า คำคู่ความหรือเอกสารที่เจ้าพนักงานศาลเป็นผู้ส่ง ฯลฯ ศาลอาจสั่งให้ส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ฯลฯ กรณีเช่นนี้ให้ถือว่าคำคู่ความหรือเอกสารที่ส่งโดยเจ้าพนักงานไปรษณีย์มีผลเสมือนเจ้าพนักงานศาลเป็นผู้ส่งและให้นำบทบัญญัติมาตรา 74 มาตรา 76 และมาตรา 77 มาใช้บังคับโดยอนุโลม มาตรา 76 บัญญัติว่า เมื่อเจ้าพนักงานศาลไม่พบคู่ความหรือบุคคลที่จะส่งคำคู่ความหรือเอกสาร ณ ภูมิลำเนาหรือสำนักทำการงานของบุคคลนั้น ๆ ถ้าได้ส่งคำคู่ความหรือเอกสารให้แก่บุคคลใด ๆ ที่มีอายุเกินยี่สิบปี ซึ่งอยู่หรือทำงานในบ้านเรือนหรือสำนักทำการงานที่ปรากฏว่าเป็นของคู่ความหรือบุคคลนั้น ฯลฯ ให้ถือว่าเป็นการเพียงพอที่จะฟังว่าได้มีการส่งคำคู่ความหรือเอกสารถูกต้องตามกฎหมายแล้ว จากบทบัญญัติมาตรา 73 ทวิ และมาตรา 76 บุคคลที่รับคำคู่ความหรือเอกสารไว้แทนจะต้องอายุไม่เกินยี่สิบปี แต่คดีนี้ปรากฏว่าเด็กหญิงกุศลทิพย์หลานสาวผู้ร้องซึ่งเป็นผู้รับหนังสือยืนยันหนี้ไว้แทนผู้ร้องมีอายุเพียง 14 ปี เท่านั้น จึงขัดต่อบทบัญญัติดังกล่าว การส่งหนังสือยืนยันหนี้ของผู้คัดค้านจึงไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ถือไม่ได้ว่าผู้ร้องได้รับหนังสือยืนยันหนี้ของผู้คัดค้านเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2533 ดังนั้น การที่ผู้ร้องยื่นคำร้องคัดค้านคำแจ้งความยืนยันหนี้ของผู้คัดค้านในวันที่ 3 มกราคม 2534 จึงไม่อาจถือได้ว่าผู้ร้องยื่นเกินกำหนดเวลาสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งความยืนยันหนี้ ตามพระราชบัญญัติล้มละลายมาตรา 119 วรรคสอง คำพิพากษาศาลฎีกาที่ผู้คัดค้านอ้างมานั้นการส่งไปรษณีย์ภัณฑ์ตามไปรษณีย์นิเทศ พ.ศ.2524 ข้อ 353 เป็นเรื่องการส่งจดหมายทั่วไปมิใช่การ

ส่งคำคู่ความหรือเอกสารตามบทบัญญัติมาตรา 73 ทวิ และมาตรา 76 แห่งประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งจึงไม่อาจนำมาปรับใช้ในคดีนี้ได้

พิพากษายืน

(ประสิทธิ์ แสนศิริ-บุญส่ง วรรณกลาง-ภู້เกียรติ สุนทรนุระ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>